Mestské zastupiteľstvo v Žiline na základe §§ 6 a 11 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení vydáva všeobecne záväzné

NARIADENIE
mesta o kontrole vykonávanej mestskou správou

Číslo: 6/1993

Článok 1

Základné ustanovenia

(1) Kontrolu v pôsobnosti mesta podľa tohto nariadenia vykonávajú:
   a) mestské zastupiteľstvo, jeho orgány a komisie,
   b) primátor mesta,
   c) mestská rada,
   d) hlavný kontrolór

(2) Kontrole podľa tohto nariadenia nepodliehajú rozhodnutia vydané v správnom konaní (§ 13 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení) a rozhodnutia štátnych orgánov.

Článok 2

Mestské zastupiteľstvo

(1) Mestské zastupiteľstvo kontroluje:
   a) plnenie všetkých úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta,
   b) zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť pri nakladaní s prostriedkami mesta, mestským majetkom a majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta,
   c) vybavovanie sťažností, oznámení a petícií (§ 11 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení),
   d) plnenie všeobecne záväzných nariadení mesta,

(2) Kontrolná pôsobnosť mestského zastupiteľstva sa vzťahuje na všetku činnosť mesta ako samosprávneho celku.

(3) Kontrolu podľa predchádzajúcich odsekov mestské zastupiteľstvo vykonáva prostredníctvom komisií, mestskej rady a hlavného kontrolóra, ktorí kontrolu vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti alebo na základe uznesenia alebo nariadenia mestského zastupiteľstva.

(4) Poslanci mestského zastupiteľstva sú oprávnení zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení a petícií, ktoré uskutočňuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta (§ 25 ods. 3 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

(5) Komisie a iné orgány mestského zastupiteľstva vykonávajú kontrolu plnenia úloh v oblastiach, pre ktoré boli zriadené a v rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom. O výsledkoch kontroly informujú mestské zastupiteľstvo.

(6) Mestské zastupiteľstvo prerokúva správy o kontrolnej činnosti a opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Ak sa kontrolné zistenia dotýkajú obyvateľov mesta, rozhodne mestské zastupiteľstvo o spôsobe zverejnenia informácie.

Článok 3

Primátor mesta

(1) Primátor mesta kontroluje činnosť, ktorá je zákonom, alebo organizačným poriadkom zverená do jeho pôsobnosti.
(2) Kontrola vykonávaná podľa predchádzajúceho odseku je súčasťou riadiacej činnosti primátora mesta. O výsledkoch kontroly primátor nespisuje protokol ani záznam ak si to povaha kontrolovaných skutočností a zistených nedostatkov nevyžaduje. Opatrenia na odstránenie nedostatok určí primátor mesta v rámci svojej pôsobnosti.

Článok 4

Mestská rada

Mestská rada kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení mestského zastupiteľstva. O plnení úloh predkladá správy mestskému zastupiteľstvu. V prípade zistenia nedostatkov v plnení uznesení súčasne navrhuje opatrenia na ich odstránenie.

Článok 5

Hlavný kontrolór

(1) Hlavný kontrolór kontroluje plnenie úloh mesta najmä:
    a) pokladničné operácie a účtovníctvo mesta,
    b) nakladanie s majetkom mesta z hľadiska hospodárnosti a účelnosti.
(2) Hlavný kontrolór ďalej kontroluje
    a) pokladničné operácie a účtovníctvo podnikov a iných právnických osôb, ktorých zakladateľom, alebo zriaďovateľom je mesto, alebo na činnosti ktorých sa mesto finančne podieľa,
    b) nakladanie s finančnými prostriedkami štátu a majetkom štátu poskytnutým alebo zvereným mestu,
    c) vybavovanie sťažností a podnetov pracovníkov v podnikoch a iných právnických osôb, ktorých je obec zriaďovateľom alebo zakladateľom,
    d) ďalšie skutočnosti, ak je tak uvedené v uzneseniach mestského zastupiteľstva alebo nariadeniach mestského zastupiteľstva.
(3) Do pôsobnosti hlavného kontrolóra ďalej patrí
    a) vypracúvať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu mesta pred ich schválením v mestskom zastupiteľstve,
    b) koordinovať a metodicky usmerňovať kontrolu v podnikoch a iných právnických osobách, ktorých je mesto zriaďovateľom alebo zakladateľom pokiaľ ide o kontrolu finančných prostriedkov alebo majetku poskytnutého mestom,
    c) vedie evidenciu sťažností a oznámení obyvateľov mesta dotýkajúcich sa činnosti mesta, šetrí a prideľuje podľa príslušnosti jednotlivým útvarom mestského úradu, kontroluje ich vybavenie.

(4) Pri vykonávaní kontrolnej činnosti sa na hlavného kontrolóra vzťahujú ustanovenia kontrolného poriadku upraveného v tomto nariadení.

Článok 6

Kontrolný poriadok

(1) Tento kontrolný poriadok sa vzťahuje na kontrolnú činnosť, ktorú vykonáva
   a) hlavný kontrolór mesta a pracovníci ním poverení (ďalej len kontrolný orgán).
(2) Pre účely tohto nariadenia sa za kontrolné subjekty považujú
   a) mestský úrad,
   b) mestské podniky alebo iné právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je mesto,
   c) podnikateľské subjekty podnikajúce s majetkovou alebo finančnou účasťou mesta,
   d) obyvatelia mesta a všetky ďalšie subjekty, ktorým zákon alebo nariadenie mesta určuje povinnosti voči mestu.
(3) Kontrolnou činnosťou sa zisťuje objektívny stav kontrolovaných skutočností, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadením mesta. V rámci kontrolnej činnosti zisťujú príčiny zistených nedostatkov a zodpovednosť kontrolovaných subjektov za tieto nedostatky.

Článok 7

(1) Ak majú kontrolované subjekty pochybnosti o nezaujatosti kontrolného orgánu, môžu viesť proti ich účasti na kontrole písomné námietky mestskému zastupiteľstvu s uvedením dôvodu. Podanie námietok nemá odkladný účinok.
(2) Kontrolný orgán, ktorý vie o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti o ich nezaujatosti, je povinný tieto skutočnosti bez zbytočného odkladu oznámiť mestskému zastupiteľstvu. Je oprávnený vykonať pri kontrole len také úkony, ktoré nedovoľujú odklad.
(3) O námietkach rozhodne osoba určená mestským zastupiteľstvom najneskoršie do troch dní ich uplatnenia. O týchto skutočnostiach informuje mestské zastupiteľstvo na najbližšom zasadnutí. Na rozhodovanie o nezaujatosti sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

Článok 8

Oprávnenia a povinnosti hlavného kontrolóra

(1) Hlavný kontrolór a pracovníci ním poverení sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu
   a) vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov patriacich kontrolovaným subjektom, pokiaľ bezprostredne súvisia s predmetom kontroly, nedotknuteľnosť obydlia nesmie byť výkonom tohto oprávnenia dotknuté (Čl. 12 ods. 1 a 3 Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon č. 23/1991 Zb.)),
   b) vyžadovať od kontrolovaných subjektov, aby im v určenej lehote boli poskytnuté doklady, iné písomnosti, vyjadrenia a informácie potrebné pre výkon kontroly, prvopisy dokladov, vrátane dokladov, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet hospodárskeho a služobného tajomstva, a ak sa preukážu osobitným písomným povolením aj doklady, ktoré obsahujú skutočnosti tvoriace predmet štátneho tajomstva, pri vyžadovaní dokladov a informácií

obsahujúcich predmet štátneho hospodárskeho a služobného tajomstva je potrebné dodržať postup stanovený osobitnými predpismi (Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 288/1990 Zb., Nariadenie vlády ČSSR č. 148/1971 Zb. o ochrane hospodárskeho a služobného tajomstva v znení nariadenia vlády ČSFR č. 420/1990 Zb.),

c) odoberať v odôvodnených prípadoch na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané, písomné dokumenty a iné materiály a vykonať ďalšie nevyhnutné úkony súvisiace s kontrolou,

d) vyžadovať súčinnosť kontrolovaného subjektu, jeho pracovníkov, ako aj príslušných štátnych orgánov, potrebnú na vykonanie kontroly. Od ďalších osôb možno súčinnosť vyžadovať v nevyhnutnom rozsahu len vtedy, ak nemožno účel kontroly dosiahnuť inak a len s ich súhlasom. Súčinnosť nemožno vyžadovať, ak by tým bol ohrozený život alebo zdravie osôb alebo by bola porušená zákonom stanovená povinnosť, mlčanlivosti, ak nedošlo k jej zbaveniu oprávneným orgánom. Právo odmietnuť súčinnosť potrebnú na vykonanie kontroly majú osoby, ktoré by jej splnením uviedli do nebezpečenstva trestného stíhania seba alebo osoby blízke,

e) uložiť povinnosť, aby kontrolované subjekty v určenej lehote odstránili nedostatky zistené kontrolou a predložili v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov.

(2) Pracovníci kontroly sú pri výkone kontroly povinní

a) vopred oznámiť kontrolovanému subjektu, prípadne jeho pracovníkom predmet a účel kontroly a preukázať sa svojím oprávnením na vykonanie kontroly. Ak by oznámenie pred začatím kontroly mohlo viesť k zmareniu účelu kontroly, treba ho urobiť najneskôr v okamihu začatia kontroly,

b) vydať kontrolovanej osobe potvrdenie o odňatí prvopisov dokladov, písomných dokumentov, vzoriek a iných materiálov a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením a zneužitím. Ak tieto veci nie sú potrebné pre výkon kontroly alebo pre iné účely podľa osobitných predpisov, sú povinní vrátiť ich tomu, komu boli odňaté,

c) oznamovať podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní i iné skutočnosti orgánom príslušným podľa osobitných predpisov (Napr.: § 8 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb., § 9 ods. 1 zákona č. 87/1987 Zb., § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1984 Zb. o opatreniach proti prenosným chorobám. Zák. SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov),

d) po oboznámení s kontrolovanými zisteniami vyžadovať v určenej lehote od zodpovednej osoby písomné vyjadrenie ku všetkým skutočnostiam, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti,

e) prerokovať výsledky kontroly uvedené v protokole s kontrolovanými subjektami, s ich vedúcimi pracovníkmi a pracovníkmi, ktorých sa kontrolné zistenia týkajú, preveriť opodstatnenosť námietok proti výsledkom kontrolných zistení a v závažných prípadoch informovať o výsledkoch kontroly príslušný orgán.

Článok 9

Povinnosti a oprávnenia kontrolovaných subjektov

(1) Kontrolované subjekty sú povinní primerane podľa svojich možností vytvárať materiálne a technické podmienky na vykonanie kontroly a poskytnúť súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam kontrolného orgánu uvedeným v článku 7.
(2) Kontrolované subjekty a ich pracovníci, ktorých sa kontrolné zistenia dotýkajú, sú povinní dostaviť sa v určenej lehote na prerokovanie výsledkov kontroly.
(3) Kontrolované subjekty a ich pracovníci sú podľa ustanovenia článku 7 ods. 2 pís. c) oprávnení v určenej lehote písomne sa vyjadriť k výsledkom kontrolných zistení.
(4) Kontrolované subjekty sú povinné, ak im to bolo uložené kontrolným orgánom v určenej lehote odstrániť nedostatky zistené kontrolou a predložiť v určenej lehote písomnú správu o opatreniach vykonaných na odstránenie týchto nedostatkov podľa článku 7 ods. 1 písm. e).

Článok 10

Protokol o kontrole

(1) O výsledku vykonanej kontroly vyhotovuje kontrolný orgán protokol, ktorý musí obsahovať označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas vykonania kontroly, predmet kontroly, kto kontrolu vykonal, preukázané kontrolné zistenia, dátum vyhotovenia protokolu, vlastnoručné podpisy pracovníkov kontroly, vyjadrenia kontrolovaných subjektov, prípadne ich zodpovedných pracovníkov k výsledku kontroly a ďalšie písomnosti a materiály. Na základe uznaných námietok sa k protokolu vypracuje dodatok ako súčasť protokolu.
(2) S obsahom protokolu je kontrolný orgán povinný oboznámiť vedúceho kontrolovaného subjektu. Pracovníkom kontrolovaného subjektu je kontrolný orgán povinný oboznámiť s tou časťou protokolu, ktorá sa ich dotýka.
(3) O prerokovaní protokolu sa vyhotoví zápisnica. V zápisnici sa uloží povinnosť kontrolovaným subjektom rozhodnúť v určenom termíne o opatreniach na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov a podať správu o ich plnení, prípadne podať návrhy na uplatnenie právnej zodpovednosti, uvedie sa v nej tiež dátum prerokovania protokolu, mená prítomných, ich vlastnoručné podpisy. Kontrola je ukončená dňom prerokovania protokolu. Za prerokovaný sa považuje protokol aj vtedy, ak niektorý z kontrolovaných subjektov, prípadne ich pracovník, odmietne protokol.
(4) Ak kontrola nezistí porušenie právnych alebo ostatných predpisov, vyhotovuje sa len záznam o kontrole. Pri jeho vyhotovení sa použije primerane ustanovenie odseku 1.

Článok 11

Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov občanov

(1) Vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov občanov hlavný kontrolór vykonáva v zmysle Vládnej vyhlášky č. 150/58 a podľa charakteru odstupuje na priame vybavenie jednotlivým oddeleniam mestského úradu.

Článok 12

Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 17. 7. 1993.

Ing. Miroslav Adámek, v. r .
prednosta mestského úradu

Ing. Ján Slota, v. r.
primátor mesta Žiliny